

السعر

٨٥
جنيه



د. إبراهيم سعيد



المادة

مدخل العلوم القانونية

الفرقة الاولى قانون

20
26

دكتور
إبراهيم سعيد



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمه

يسرنا أن نقدم بين أيديكم بعد توفيق الله جهد ثمرات عملنا
ماده علميه نفتخر أننا صنعها بطريقتنا التي لا تقبل التقلييد
أو التزييف

قصتنا تُكتب من نجاحكم وتفوقكم ، فشكراً لانكم جزء من
قصتنا التي بدأت وهي حلم وأصبحت اليوم حقيقه نحصدها في
أفاق النجاح والتفوق

تلقينا منكم المحبه والموده دوماً ، سرنا علي الدرب إلي النهايه تشرفنا برودود أفعالكم
وتفاعلكم معنا ...

علي مدار عامين وقضيتنا الوطنيه والعرييه ما زالت في قلوبنا
وقلوب المطمئنين في هذا العالم الذين يريدون العيش بسلام ،
فمهما ضاقت بنا السُبل تقيين أن معنا السلاح الاقوى والمعين الاعظم
والناصر لقلوبنا تاركاً بداخلنا روح من الإيمان نحو الثقة بكل شئ

أهدي هذا العمل لكل من وثق أنه يستطيع فحاول ، فتلك المحاوله
لن يضيعها الله وستخرج يوماً ما بتوفيق الله إلى ذلك العالم
وأنت تحمل يقينك بقول الله تعالى " **إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً** "

ما دمت تستطيع لا تتوقف فإن الله
يرالك

إبراهيم سجير

استعين بالله مقدماً لكم مذكراتي ملونة منسقة منظمة أسأل الله أن تنال
عجابكم ... قمت بشرح المادة متبعاً أسلوب عدم الحذف بفرض التنظيم والتنسيق
وارساء مبدأ أن لا يفوتك شيء وادمجنا تمارين جامعية واختبارات داخل به مواد
الترم كاملاً بنظام الأسئلة والأجوبة.
المذكرات بهدف التشجيع والمواصله ولا يفوتك كتاب التدريبات المدمج.

لست مسؤولاً عن أي مذكرة تخرج خارج اطار المكاتب المعتمدة والشحن الخاص بنا!
شحن المذكرات يتم من خلال التواصل مع الرقم ٠٩٩٦٦٨٤٤٤



دليل الألوان

	أخضر معلومة هامة	ذهبي الناقشات الواردة في المسألة	أحمر فاتح دليل من القرآن الكريم
وردي التعريف	بنفسجي تعدد عناصر المعلومة	أزرق غامق دليل من السنة النبوية	أحمر غامق معلومة هامة وفي الامتحان

عناوين المكتبات

📍 **مكتبة الاستاذ سعيد** - زمزم امام كلية الدراسات الاسلاميه بنات بالاسكندريه

📍 **مكتبة التقوى** امام بوابه كلية الشريعة والقانون بنين بدمنهو

📍 **مكتبة العربي (الجامعة)** الواليديه - ميدان اسماء الله الحسنى بجوار صيدليه الازهر برج قباء - اسبوط

أوائل مركز الميسر

43 جيد جداً

12 طالب امتياز



FREE
PALESTINE

#عافر لتصل لا لتنتصر

إبراهيم
منعيتك



الباب الاول

التعريف بالقانون وتمييزه عن غيره من القواعد

أسالك بنور وجهك التي أشرقت له كل الظلمات أن تضئ لنا الطريق أينما
إتجهنا وأن تبشرنا بقاء وجهك الكريم

د. إبراهيم سعيد

س ١ : تكلم عن تعريف القاعده القانونيه مبينا خصائصها بالتفصيل المناسب ؟

تمهيد

- الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يمكن أن يعيش منعزلاً عن غيره
- الواقع والإنسان في علاقته بغيره لا يمكن أن يتصرف وفق ما يمليه عليه هواه وصالحه، بل يجب عليه أن يكون ملتزماً بقيود المجتمع ، وبعض تلك القيود تفرضها قواعد المجاملات، والآداب العامة، وقواعد الأخلاق لكن هناك طائفة أخرى من القيود الاجتماعية تبدو أقوى من مجرد الواجبات الخلقية والمجاملات، وهذه هي الواجبات القانونية
- من المعروف أنه في حالة اجتماع الناس مع بعضهم في وطن واحد، تنشأ بينهم علاقات روابط متضاربة وتتزاحم مصالحهم وحررياتهم، ومن ثم فإنه لا يمكن ترك هذا التضارب بينهم دون تنظيم، لذلك مست الحاجة في المجتمع إلى تنظيم سلوك الأفراد عن طريق سن القواعد القانونية

تعريف القاعده القانونيه



تطلق كلمة القانون

- في اللغة : القاعده المضطرده باستمرار وفقاً لنظام معين ثابت.
- في اصطلاح القانون : مجموعه القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعيه التي تجبر الفرد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء.

القانون بهذا المعنى يطلق على كل القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع أيأ كان مصدرها أي سواء كان مصدرها هو الدين، أو السلطة التشريعية العادية، أو عرف الناس

المعاني المختلفه للفظ القانون

- يسمى القانون الوضعي، أو على القانون أو كلية القانون إلا أن لفظ القانون قد يستعمل للدلالة على فرع معين من فروع القانون الوضعي، فيقال : القانون المدني، والقانون التجاري..... يقصد بهعدئذ مجموعه القواعد التي تنظم ناحيه معينه من نواحي النشاط الإنساني في المجتمع كالنشاط المدني، أو التجاري أو الدولي، أو غيره.
- قد يستعمل لفظ القانون، ويقصد به التقنين، أي مجموعه الواد أو النصوص الخاصه بفرع معين من فروع القانون، فيقال :المادة الأولى من القانون المدني على كذا، ويراد بالقانون هنا مجموعه من القانون المدني التشريع هنا أخص من القانون في معناه الأول، إذ التشريع ليس سوى مصدر واحد من مصادر القانون

خصائص القاعده القانونيه

القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الظاهر	أنها قاعدة عامة ومجردة
القاعدة القانونية مقترنة بجزاء مادي	القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

أولاً: قاعدة عامة ومجردة

القاعدة القانونيه

- ليست موجهة إلى شخص معين بالذات
- لا تخص واقعة بعينها وذاتها
- لا تخص زمن او مكان معين

بل هي

- تذكرالأوصاف التي يتعين بها الأشخاص المقصودون بخطابها
- الشروط التي يلزم بتوافرها في الوقائع التي تنطبق عليها
- كل شخص توافرت فيه هذه الصفات
- كل واقعة جمعت هذه الشروط انطبقت عليها القاعدة أن القانونية

مثال ذلك :القاعدة القانونية التي تقضى بأن سن الرشد في مصر هي إحدى وعشرون سنة ميلادية



موضع امتحان



موضع امتحان

تتميز القاعدة القانونية عن الأوامر أو القرارات الفردية الخاصة بفرد معين بذاته

القواعد القانونية	القرارات الفردية
القاعدة القانونية تبقى حتى بعد تطبيقها لتحكم حالات معينة لا يمكن حصرها سلفاً.	القرار الإداري الصادر بتعيين موظف فهي تتعلق بشخص معين وتنتهي وهذه جزاء مين بمجرد تطبيقها أو تنفيذها بالفعل

- القواعد يمكن أن تكون قواعد عامة إذا وجهت إلى شخص معين بصفته لا بذاته ومن ذلك القواعد التي تطبق على طائفة الموظفين أو المحامين، أو القضاء أو أعضاء النيابة، أو التجار، ففي هذه الحالات وأمثالها تطبق القاعدة القانونية على فئة معينة من الأشخاص بصفاتها وليس بذواتها
- قد تتوجه القاعدة إلى شخص معين، كذلك التي تنظم مركز رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الدولة ومع ذلك فإنها لا تتوجه إلى هؤلاء الأشخاص بذواتهم، بل بصفاتهم
- هناك قواعد قانونية لا توضع إلا لتطبق مدة معينة، كالقوانين الصادرة بإعلان الأحكام العرفية، وما يصدر تطبيقاً لها، فهي معدة للتطبيق فقط في فترات معينة كفترة الحرب.
- صفة العموم لا تستلزم أن تكون القاعدة القانونية واجبة التطبيق في كل إقليم الدولة، فقد يصح أن تتفرد أجزاء معينة من إقليم الدولة بنظام قانوني خاص، وهذا ما حصل - مثلاً بالنسبة لإقليم الإنزاس عند ضمه إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، فقد ترك له نظامه القانوني الخاص

أهمية عموم القاعدة القانونية وتجريدها

تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع

تلك المساواة تقوم على أساس العدل الذي يؤخذ فيه بالوضع الغالب بالنسبة لجميع الأشخاص، لا على أساس العدالة التي ينظر فيها إلى ظروف كل شخص على حدة

ثانياً : القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الظاهر

- من المعلوم أن القانون يوجد بوجود المجتمع، ينشأ بين أفراد هذا المجتمع من علاقات وروابط، وهذه الروابط تستلزم قيام مظهر خارجي لسلوك الأفراد، هو موضوع القاعدة القانونية وهدفها
- القانون ليس مطالباً بأن ينفذ إلى ما استقر في النوايا والصدور ما دامت هذه النوايا لم تظهر إلى العالم الخارجي بأفعال مادية ظاهرة، أي كانت الصورة التي تظهر بها هذه الأفعال، أما ما يستقر في الضمير ، وما يكمن في النفس، فلا شأن للقانون به، وإن كان ذلك يعنى بعض القواعد القانونية الأخرى، كقواعد الدين، وقواعد الأخلاق، فمثلاً مجرد التفكير في ارتكاب جريمة والتصميم عليها، لا يقع شيء من ذلك تحت طائلة القانون ما دام التفكير لم يظهر في الخارج بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه
- القانون لا يحكم إلا السلوك الظاهر، فإنه إذا اتخذت النية شكلاً خارجياً، أو تصرفاً ظاهرياً يمكن أن يدل عليها، فإنها يمكن أن تكون ذات تأثير في تغيير وصف العقوبة إلى التشديد، وذلك كما في حالة القتل مع سبق الإصرار والترصد، أو القتل بالسهم، ترتفع العقوبة إلى أقصى درجاتها فيحكم بالإعدام

ثالثاً : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

- الغرض من القاعدة القانونية هو تنظيم العيش في المجتمع، فإذا لم توجد المجتمع فلا محل لوجود القانون
- القواعد القانونية لا توجد إلا في مجتمع متطور، تقوم على رأسه هيئة عليا ذات سيادة تقود زمامه وتفرض هذه القواعد قسراً، ويكون لها إجبارهم على احترام أحكام القانون، ولكن ليس معنى ذلك أنه يشترط لوجود القواعد القانونية وجود الدولة بالمعنى الحديث، لأن تاريخ القانون يدل على وجود قواعد قانونية في عهد القبيلة، يتولى شيخها تطبيقها، ولهذا كان القانون أسبق في الوجود تاريخياً من وجود الدولة بمعناها الحديث.

يترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

يختلف القانون من عصر إلى آخر

يختلف من دولة إلى أخرى

يختلف في البنية الواحدة من عصر إلى عصر، فهو يتطور بتطور المجتمع، حتى يستجيب لحاجاته

الجديدة، ويساير اتجاهاته المستحدثة.

رابعاً : القاعدة القانونية مقترنة بجزاء مادي

تتسم به القاعدة القانونية انها ملزمة

أساس هذا الإلزام يتمثل في اقترانها بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها، ولولا وجود الجزاء في القاعدة القانونية ما لقيت احتراماً من أحد

المقصود بالجزاء، ضرورته وخواصه

الجزاء - النتيجة، أو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية.

الغرض منه هو

1. الضغط على إرادة الأفراد حتى يمثلوا لأوامر القانون نواهي

2. احتياطاً يؤدي الجزاء عند وقوع السلوك المخالف للقانون - إلى إزالة الآثار المترتبة

على هذا السلوك وإصلاحها

3. الجزاء لازم لإقرار النظام داخل المجتمع

يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه



موضع امتحان

توقعه السلطة العامة

مادى أو حسي

حال غير مؤجل



يختلف الجزاء القانوني عن الجزاء المترتب على مخالفة قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى كقواعد

المجاملات أو مبادئ الأخلاق، أو أحكام الدين

الإخلال بتلك الجزاءات يستتبع جزاء من نوع آخر لأن كثيراً من جزاءات الدين مؤجلة للآخرة، ومبادئ

الأخلاق لا يترتب على مخالفتها جزاء حسي مادي، بل جزاء معنوي، هو استهجان المجتمع، وكذلك

الأمر فيما يتعلق بقواعد المجاملات

تطور الجزاء

■ شهد الجزاء تطوراً انتهى به في المجتمعات الحديثة لأنه يكون بيد الدولة

■ في المجتمعات البدائية، فقد كان الأمر متروكاً للفرد، فهو الذي يقتضى حقه بيده، ومعنى ذلك أن الأمر

كان متروكاً للقوة، فالأقوى كان هو صاحب الغلبة ومع ازدياد قوى السلطة العامة وقوة الدولة ألغى نظام

الانتقام الفردي وألزم الدولة المعتدى عليه بقبول الدية، فأصبحت إجبارية تفرضها الدولة وتحدد

قدرها ثم انتقلت مهمة تنفيذ القانون وتوقيع الجزاء على من يخرج عليه



لم يبق في الوقت المعاصر من آثار حق الانتقام الفردي إلا الحالة التي لا تستطيع فيها السلطات العامة

أن تتدخل في الوقت المناسب لري الاعتداء، وهي حالة الدفاع الشرعي

صور الجزاء

الجزاءات الإدارية	الجزاء المدني	الجزاء الجنائي
التي تترتب على مخالفة القانون الإداري، كفصل الموظ مثلاً	التي ينظمها القانون المدني للخروج على أحكامه	الذي يترتب على مخالفة القانون الجنائي، وهي العقوبات بأنواعها

الجزاء الجنائي

رد الفعل الذي يوقعه المجتمع على من يخرج على النظام فيه

يعتبر من أشد صور الجزاء

وظيفة العقوبة الجنائية

الزجر	المنع
-------	-------

ذلك أن الخوف من العقوبة يمنع الأفراد - غالباً - من ارتكاب الجرائم، فإذا ما وقعت الجريمة تعرض مرتكبها للعقاب حتى لا يعود إليها، وحتى يكفر عن جرمه ويكون عبرة لغيره.

هذه الوظيفة للجزاء الجنائي تختلف عنها في الجزاء المدني

الجزاء المدني	الجزاء الجنائي
حماية حق خاص عن طريق جبر آثار الاعتداء عليه	يراد به معاقبة من يخرج على النظام الاجتماعي
العقوبة حق للفرد	العقوبة فيه حقاً للمجتمع
الشخص المضرور يمثل نفسه	من يمثل المجتمع وهي النيابة العامة
تسمى الدعوى المدنية	تسمى بالدعوى العمومية أو الجنائية

- من الجرائم ما يعتبر اعتداء على الصالح العام حده في المجتمع، كالاختلاس العظمى
- معظم الجرائم تعتبر اعتداء على حق الفرد وعلى حق المجتمع في آن واحد معاً، وذلك مثل جريمة السرقة، وجريمة القتل، وجريمة إتلاف مال الغير عمدًا، في هذه الحالة يتولد جزء جنائي، وجزء مدني

اقسام الجزاء الجنائي

يتنوع إلى عقوبات مختلف منها

- العقوبة البدنية كالحبس
- العقوبة المالية كالغرامة

يجوز للفرد في حالة ما إذا كان الاعتداء على حقه يكون جريمة، أن يتقدم إلى القضاء الجنائي بدعواه المدنية، وذلك تبعاً للدعوى الجنائية التي ترفعها النيابة العامة وهذا ما يعرف بالإدعاء المدني في تنظيم هذا الحق، تقضى المادة " بأنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية" لأنه ينشأ عنها حقان

أ- حق المجتمع في توقيع العقاب

ب- حق المجنى عليه في استرداد الأشياء المسروقة، أو المطالبة بالتعويض عنها

- لهذا ينتظر صدور الحكم الجنائي ثم يرفع دعواه المدنية بالاسترداد أو التعويض أمام المحاكم الجنائية
- له أن يتدخل أمام المحكمة الجنائية التي تنظر دعوى السرقة مطاباً بالاسترداد أو التعويض

الجزاء المدني

الذي يوقع على من يخالف قاعدة تحمي مصلحة خاصة أو حقاً خاصاً وتتولى نصوص القانون المدني، والقانون التجاري بتنظيم هذا الجزاء

أنواع الجزاء المدني

الجزاء المباشر	الجزاء العيني	الفسخ	التعويض
----------------	---------------	-------	---------

1

الجزاء المباشر

- جبر الفرد على أن يقوم بما لم يقم به مختاراً
- الحكم على من يحوز مكاناً مملوكاً لغيره بدون وجه حق أن يردده إليه
- الحكم بطرد المستأجر من العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإيجار
- التنفيذ جبراً على أموال المدين بمبلغ من النقود لكي يستوفي الدائن حقه من حصيلة بيعها.

2

الجزاء العيني

أن يقوم المدين بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة

- إزالة المخالفة قد تكون عملاً مادياً مثل هدم بناء أقيم في أرض مملوكة للغير.
- إزالة المخالفة بتقرير البطلان، أي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، كما لو تم الرهن

بشكل غير رسمي، وبالمخالفة لما نص عليه القانون

من تطبيقات هذه الصورة من صور الجزاء عدم الاعتراف بالعمل المخالف للقانون، وذلك بعدم نفاذ التصرف في مواجهة الغير



3

الفسخ

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل

- التصرف قد ينعقد صحيحاً من جميع الوجوه، ولكن يقع بعد نشوئه ما يحول دون تنفيذه بفسخه
- يتحلل الطرفان من آثاره ويعودان إلى حالتهم قبل التعاقد، ففي عقد البيع - مثلاً - إذا لم يقع البيع بتسليم المبيع يكون للمشتري حق فسخ العقد، وقد يقوم بهذا الفسخ البائع إذا لم يقيم المشتري بدفع الثمن.

4

التعويض

مبلغ نقدي يدفع الإصلاح الضرر أو جبراً لخطر الضرر.

- قد يكون التعويض مبلغ نقدي يدفع الإصلاح الضرر أو جبراً لخطر الضرر
- قد يكون التعويض هو الجزاء الأصلي في حالة التعويض الذي يلزم به صاحب سيارة عن إصابة تسبب فيها للغير فأضر بشخصه أو ماله.
- قد يكون التعويض بديلاً للجزاء الأصلي إذا أصبح متعذراً أو مستحيلاً
- قد يكون جزاء مكملاً في حالة الحكم على من يحوز أرضاً بغير حق بردها، وبالتعويض عن حرمان مالكها منها في مدة الحيازة بغير حق

الجزاء الإداري

يتمثل فيما تقوم السلطة الإدارية بتوقيعه على من يخالف قواعد القانون واللوائح، أو عدم إطاعة أوامر الرؤساء من هذه الجزاءات

- الإنذار
- الخصم من المرتب
- الفصل من الخدمة

يلاحظ أن القانون الإداري ليس له نصوص خاصة يرجع فيها إلى وصف المخالفة وبيان الجزاء المقرر لها وإنما هو - كما يقولون - قانون الإبداع، حيث يعتمد التوصيف للمخالفة بخلاف ما هو قواعد المستقرة في القوانين السارية، مثل القانون المدني، والقانون الجنائي

س ٢ : تكلم عن تفريد القاعده القانونيه عن غيرها بالتفصيل المناسب ؟

القاعدة القانونية تستهدف تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ، فإنها قد تختلط بغيرها من القواعد الاجتماعية التي تشترك معها في تلك الغاية، مثل قواعد المجاملات والعادات والتقاليد، وقواعد الأخلاق، ومبادئ الدين

أ- تشترك تلك القواعد مع القانون في تنظيم السلوك

ب- تتسم تلك القواعد مع القانون بنوع من الإلزام الذي يضمن لها احتراماً في مجال التطبيق

أولاً : القواعد القانونية، وقواعد المجاملات والعادات والتقاليد

قواعد المجاملات والعادات والتقاليد : تلك المبادئ التي يراها الناس في علاقاتهم اليومية

بسبب تعارفه عليها وتواضعهم على احترامها، لأنها - في نظرهم تعتبر من تقاليد المجتمع

مثل المواساة في الكوارث، والمشاركة في السراء بالتهاني وارتداء أزياء معينة في المناسبات

فهذه القواعد تؤثر بلا شك - في السلوك ويشعر الناس نحوها باحترام بالغ يدفعهم إلى الحرص عليها

- الجزاء عن مخالفه القاعدة القانونية جزاء قانوني حالي ومؤلم وينفذ حالاً " مادي "
- الجزاء عن مخالفه قواعد المجاملات لا يتعدى مجرد الاستحسان، واستنكار الناس " معنوي "

ثانياً : القواعد القانونية وقواعد الأخلاق

كلمة الأخلاق كلمة جامعة، تشمل كافة معاني الخير المرزمة للسلوك، والتي تعبر عن ضمير المجتمع في المحافظة عليها واستهجان من يخالفها

هذه القواعد تهدف إلى

أ- تحقيق الفصائل ومحاربة الرذائل

ب- تنمية معاني الخير في المجتمع فقد بعث النبي ليطم مكارم الأخلاق قال الله تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)

القانون	الاخلاق	م
موضع الاتفاق		
- كلاً منهما يعتبر قاعدة عامة يتوجه الخطاب بها إلى كافة أفراد المجتمع - كلاً منهما ملزمة تقترن بجزء يوقع على من يخالفها - كلاً منهما يستهدف تنظيم العيش في المجتمع وتوجيه سلوك الأفراد تجاه غايات محددة		
موضع الاختلاف		
- جزاء مادي، مثل الحبس، والحجز على مال المدين، وفصل الموظف - تقوم السلطة العامة بتوقيعه على كل من يخالف أحكام القانون	- الجزاء أدبي أو معنوي يتمثل في تأنيب الضمير، واستتكار المجتمع لمن يخالف قواعد الأخلاق فيه - لا توجد سلطة عليا تلزم الأفراد باحترام القواعد الاخلاقية	الجزاء
غايه نفعية، أى نفع المجتمع وحماية مصالحه والمحافظة على حقوقه	غاية مثالية تستهدف النزوع بالمجتمع جهة السمو والكمال	الغاية
المصدر في القاعدة القانونية يعتبر محدداً واضحاً إما بنص أو عرف أو حكم مقرر في التشريع الإسلامي	المصدر غير محدد، لأنه يتمثل في ضمير الأفراد وسلوكهم، وهو ما يعترضه التغير بحسب الأشخاص، وبحسب الأزمان	الإلزام
لا تهتم إلا بالسلوك الظاهري، ولا تتعلق إلا به، ولا تنظم سواه، وهذا أمر عادى، لأن الذين وضعوا تلك القاعدة من البشر، وليس لديهم القدرة على الغوص في نفوس الناس	تركز على الضمير لتسمو به، وليكون ذلك السمو دافعاً لتهذيب السلوك وترقيته	النوايا والسلوك الظاهري

صلة الأخلاق بالقانون

لا يمكن القول بأن ثمة انفصالاً بين القانون والأخلاق، لأن الغايات التي يتوخاها القانون منها ما يتعلق بالمحافظة على أموال الناس ودمانهم وأعراضهم كل هذه الغايات القانونية في حد ذاتها غايات أخلاقية. رغم ذلك التوحد في الغايات بين القانون والأخلاق يبقى للأخلاق مجالها الخاص في بعض المواطن التي لا ينافر فيها القانون، وذلك كالصدق ونبذ الحقد والكراهية والضعيفة، فهذه الأمور وغيرها تعتبر ساحة أخلاقية خالصة بعيدة عن إلزام القانون ومجال عمله

ثالثاً : مبادئ القانون وأحكام الدين

الدين هو ما شرعه الله - تعالى - لعباده على يد أنبيائه ورسله من لدن آدم - عليه السلام - وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رغم اختلاف الشرائع التي يتألف منها الدين ذلك الاختلاف الذي أشار إليه قول الله تعالى "شرع لكم من الدين ما وصى به لؤخا والذي أنحنينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه"، إلا أن تلك الشرائع تتفق فيما بينها على حماية مقومات الحياة الأساسية التي لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش سعيداً هادئاً بدونها أو بدون واحدة منها، وهذه المقومات هي:

المحافظة على النفس	المحافظة على الدين
المحافظة على المال	المحافظة على العرض والمحافظة على العقل

الدين كرسالة سماوية يمثل تنظيمًا شاملاً لكل علاقات الإنسان وروابطه وصلاته ومن تلك الروابط والصلات صلته بربه، وما تقتضيه تلك الصلة من واجبات تشغل بها لمتته، وفاء لحقوق الله - تعالى - وهي العبادات هذه العبادات تقوم على فكرة الواجب الطرفي بجانب العبد، ولا تقوم على فكرة الواجب التبادل



- **بقية الصلات والروابط** تتبادل فيها الحقوق وتتلازم الواجبات، ويتجلى ذلك واضحاً في المجالات الأخرى التي ينظمها الدين وهي
 - أ- علاقة الإنسان بمجتمعه
 - ب- علاقته بأفراد هذا المجتمع
 - ت- علاقته بنفسه

تنظيم الدين شاملاً لكافة العلاقات، ومختلف الروابط وكان مجاله أوسع من مجال القانون

القانون	الدين	م
موضع الاتفاق		
■ كلاً منهما يعتبر قاعدة عامة يتوجه الخطاب بها إلى كافة أفراد المجتمع ■ كلاً منهما ملزمة تقتزن بجزء يوقع على من يخالفها ■ كلاً منهما يستهدف تنظيم العيش في المجتمع وتوجيه سلوك الأفراد تجاه غايات محددة		
موضع الاختلاف		
المصدر في القاعدة القانونية فإنه وضعى أى نص قام أهل الرأى والنظر في المجتمع بوضعه ■ الاتجاه الأول اللاتيني الذي يقوم على تقنين المواد وتطبيقها وهو مطبق بفرنسا ومصر ■ الاتجاه الثاني الأنجلوسكسوني، وهو المعروف بنظام السوابق القضائية، وهو مطبق في أمريكا	مصدر القاعدة الدينية سماوي يتمثل في ■ كتاب الله - تعالى- ■ سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم ■ إجماع علماء الأمة ■ القياس ■ غير ذلك من الأدلة المختلف فيها.	المصدر
- أ- القاعدة القانونية جزاء معجلاً في الدنيا، ولا تعرف تلك القواعد الجزاء الأخرى المؤجل - ب- السلطة في القانون هي السلطة العامة القائمة على حفظ الأمن والنظام في المجتمع	- أ- الجزاء يمكن أن يتنوع إلى ■ جزاء دنيوي حالي ■ جزاء آخرى مؤجل ليوم القيامة، - ب- الذي يقوم بالحساب وتوقيع الجزاء هو الله تعالى، ويتولى خلفاؤه في الأرض من أولياء الأمور توقيع هذا الجزاء في الدنيا، أما في الآخرة فهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت	الجزاء
محل القاعدة القانونية هو السلوك الظاهر	أوسع مدى لأنها تنظم السلوك الظاهر والسلوك الخفي	المحل

الصلة بين القواعد الدينية والقواعد القانونية

ثمة صلة وثيقة بين الدين والقانون هذه الصلة يمكن إجمالها في أمرين:

- أولهما:** هناك بعض الجرائم المؤثمة في الشريعة، وهي في نفس الوقت مؤثمة في القانون المثل فإن **قتل النفس** التي حرم الله إلا بالحق يعتبر جريمة في التشريع الإسلامي ويعاقب عليها بالقصاص، وهو القتل عقاباً لمن يقتل غيره عامداً متعمداً، وهذا الحكم لا يختلف في مجمله عما هو مقرر في القانون
- ثانيهما:** اتجاه القانون في مقصده التشريعي العام يستلهم أحكام الدين فيما يقوم بتنظيمه من روابط الأفراد المختلفة، أساس ذلك أن الدستور ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

س ٣ : تكلم عن دور القانون في تنظيم نشاط سلوك المجتمع بالتفصيل المناسب ؟

الأساس العملي للقانون

غاية القانون الأساسية

- أ- تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع بنصوص يفترض أن لها القدر الأوفى من الاحترام
- ب- من لا يخضع لحكم القانون فإنه يخضع له إجباراً عن طريق إلزامه بالسلطة الجبرية في المجتمع

هنا يثور التساؤل عن مدى تدخل القانون لتنظيم شؤون المجتمع، وبتعبير آخر ما هو المدى الذي يستطيع القانون أن يتدخل فيه ليتولى عن الأفراد تنظيم شؤونهم وتوجيه تصرفاتهم؟



الفكر القانوني المعاصر

المذهب المجتمعي

المذهب الفردي

أولاً : المذهب الفردي

تقوم فكرة المذهب الفردي على أساس أن الفرد هو قطب الدائرة في ساحة نشاط المجتمع وأن كافة الأنظمة المعمول بها والقوانين السارية، يجب أن تكون وهو إشارته وطوع إرادته، ووفق خدمته دون قيد أو حد، ولهذا يسمى هذا المذهب، بالمذهب الرأسمالي

أساس المجتمع في ظل المذهب الفردي

المذهب الفردي بناء على الفكرة التي يقوم عليها، لا يمكن أن ينهض ويسود إلا في إطار اسس خاصة تمثل بيئة اجتماعية، أو بنية تحتية لتأسيس هذا المذهب وقيامه وذلك من خلال مجالين أساسيين هما:

المجال السياسي

المجال الاقتصادي

المجال الاقتصادي

يقوم المذهب الفردي على أساس أن الفرد ولد حراً، أي أن له الحق في أن يزاوّل نشاطه المادي والفكري والروحي، ويحق له أن يستأثر بعوائد هذا النشاط

- تقتصر وظيفة القانون على التوفيق بين الحقوق والحريات الخاصة، ومنع التضارب فيما بينها
- تقتصر وظيفة الدولة على حفظ الأمن في الداخل وفي الخارج

المجال السياسي

تقوم فلسفة المذهب الفردي على أساس من فكرة العقد الاجتماعي تتمثل في أن المجتمع يقوم على أساس عقد أو اتفاق مبرم بين أفراد المجتمع والمحاكم، وذلك بقصد تكوين المجتمع وتنظيمه وتوجيه دفة الأمور فيه

نتائج المذهب الفردي

المذهب الفردي - وفقاً لفلسفته السائدة - يؤدي إلى نتائج في جميات السياسية والاقتصادية، والقانونية تتمثل في

المجال القانوني

المجال الاقتصادي

المجال السياسي

1

المجال السياسي

الناس ولدوا أحراراً ومن حقهم أن يعيشوا أحراراً ومتساوين في الحقوق والواجبات، فالحرية والمساواة هما الحقان الطبيعان الأساسيان، وتكون مهمة القانون

2

المجال الاقتصادي

إطلاق حرية المنافسة الحرة، ويعتبرها المظهر الاقتصادي للحرية الفردية، ومفاد ذلك أن باب المنافسة الاقتصادية يجب أن يترك مفتوحاً بين الأفراد في المجال الاقتصادي، ولا يجوز للدولة أن تتدخل من جانبها في هذا الميدان

3

المجال القانوني

يترتب على المذهب الفردي نتيجة هامة من الناحية القانونية، هي جعل الإرادة الحرة والعقد في المكان الأول فما يرتضيه الفرد بإرادته هو الحق والعدل، وهو ما يعرف مبدأ سلطان الإرادة

قد تفرعا عن هذا المبدأ نتيجتان مهمتان:

- أولهما : أن كافة الالتزامات والحقوق، بل إن كل النظم القانونية ترجع في مصدرها إلى الإرادة الحرة، حيث لا يلتزم المتعاقدان إلا بإرادتهما،
- ثانيتهما : أن دور الإرادة لا يقتصر على إنشاء الالتزامات، بل يُعد المرجع الأساسي في تحدي دوماً يترتب على هذه الالتزامات من آثار، فما يرتضيه الفرد بإرادته حق وعدل، فمن تعاقد لا يجوز له أن يتحلل من التزامه بدعوى أن غيباً أصابه

تقييم المذهب الفردي

- أ- انحراف وهو في غمرة تمجيده للحرية الفردية عن مراعاة الصالح الاجتماعي العام وأدى إلى زيادة سطوة الفرد في مقابل سلطة المجتمع
- ب- غالى المذهب الفردي في إطلاق حرية الأفراد بمقولة أن حقوق الأفراد ما هي إلا حقوق طبيعية كانوا يتمتعون بها من قبل انضوائهم تحت لواء المجتمع، في حين أن إثبات الحرية للفرد المنعزل ما هو إلا محض خيال لا وجود له

ثانياً : المذهب المجتمعي

- يقوم المذهب الاشتراكي الذي يعنى بالمجتمع ويسخر الفرد لخدمته وعندئذ يتدخل القانون إلى أقصى حد في شئون الفرد وفي حريته ولذلك تتسع دائرة القانون فيه.
- تقوم فكرة المذهب الجمعي أو كما يعرف بالمذاهب الاجتماعية أو الاشتراكية على أساس أن الإنسان كائن اجتماعي لا يصح أن ينظر إليه كفرد منعزل ومستقل عن المجتمع، لأن الفرد عنصر من عناصرها بناء على ذلك؛ فإن القانون لا يجوز أن يقف موقفاً سلبياً أمام الحرية الفردية، بل يقوم بدور إيجابي من جهة إصلاح ما يوجد بها من عيوب، وسد ما تنطوى عليه من نقص بواسطة القوانين البشرية التي تضعها المجتمع الحرية في نظر أصحاب هذا المذهب ليست حقاً طبيعياً، وإنما هي منحة من المجتمع، فالمجتمع هي المصدر الوحيد للحرية الفردية
- لا يجوز إطلاق العنان للإرادة بدعوى أنها هي صاحبو السلطان في إنشاء ما ترى من روابط وعلاقات ومراكز قانونية، لأن القانون اليد الطولى في هذا المجال، فهو الذي يملك أن يقيد إرادة الأفراد بنصوص أمرة، وقواعد شكلية لا تجد الإرادة حيلة فيها، ولهذا يتسع نطاق القانون في هذا المذهب يظهر اتساع نطاق القانون في المذهب الاشتراكي من خلال

النصوص التشريعية الأمرة	الشكلية في النص القانوني
-------------------------	--------------------------

- النصوص التشريعية الأمرة: نصوص يقرها المشرع ويفرض تطبيقها على نحو أمر لا يجوز معه للأفراد أن يتفقوا على ما سواها، وإذا وقع اتفاقهم على سوى ما هو مقرر بتلك القواعد فإن اتفاقهم هذا يقع باطلاً، وفي النهاية لا يصح العمل إلا بالنص الأمر، حتى ولو اتفق الأفراد على سراه
- الشكلية في النص القانوني: نظام قانوني يفترض القانون أن التصرف لا يصح إلا إذا جاء مفرغاً فيه فإذا لم يفرغ التصرف في الشكل المطلوب، فإنه لا يكون له وجود قانوني ويقع باطلاً

تقييم المذاهب المجتمعية

- لا شك أن المذاهب المجتمعية كان لها أكبر الأثر في إظهار المساوي الاجتماعية والمخاطر التي أحاطت بالمجتمع نتيجة الأخذ بالمذهب الفردي، فقد ظهر بجلاء أن سعادة المجتمع وتحقيق الخير به.
- من عيوب المذهب الاشتراكي أن المغالاة كان من شأنها أن أدت إلى تدخل الدولة في شتى الميادين تدخلاً أسيء استخدامه إلى إنعدام الحافز الشخصي، وبالتالي ضياع أثر المجهود الفردي

أثر المذهبين في القانون المصري

لقد كان لهذين المذهبين أثر بارز في القانون المصري، لكن هذا الأثر اتخذ كشل التتابع التاريخي

- أخذ بالمذهب الفردي في بدايات نشوئه
- ثم عدل إلى المذهب الاشتراكي في صورة تكاد تكون طاغية في المذهب الفردي
- ثم بدأ المد الفكري للمذهب الفردي يعود مرة ثانية إلى ساحة الحياة القانونية والاقتصادية من خلال ما يعرف بخصخصة وسائل الإنتاج أو العودة بالنشاط الاقتصادي إلى دائرة النشاط الفردي

يمكن إلقاء الضوء على ذلك

- في بداية النشاط التشريعي، عندما وضعت المجموعات القانونية المصرية في عام 1875 المجموعات المختلطة وعام 1883 المجموعات الأهلية تميزت هذه المجموعات بنزعة فردية واضحة، وجاءت تلك المجموعات تعبيراً صادقاً عن فكر المذهب الفردي
- مع تطور الزمن بدأ المشرع المصري يتأثر بالتيارات الاشتراكية التي بدأت ريحها تهب على مصر في منتصف القرن الماضي، فأصدر بعض التشريعات المنظمة للعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، واعترف بالנקابات العمالية ولما صدرت المجموعة المدنية الجديدة المعمول بها حالياً والتي بدأ سريانها ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 جاءت مدعمة لاتجاه معتدل ينطلق من المذهب الفردي بعد تهذيبه في بعض النواحي على أساس الفكر الاشتراكي
- تقول المذكرة : ويفيد المشروع حق الملكية فيجعل لهذا الحق وظيفة اجتماعية لا يجوز أن ينحرف عنها المالك، فهو في أول نص يعرف فيه الملكية فيقرر أن لمالك الشيء - ما دام ملتزماً حدود القانون-
- تختتم المذكرة الإيضاحية ذلك بقولها : كل هذا دون غلو ولا إسراف، فلا تزال حرية الفرد وسلطان الإراد وحقوق الدائنين واحترام الملكية محلاً لنصوص كثيرة في المشروع.
- قوى تأثير التيار الاشتراكي في مصر بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 وأصبح من ضمن أهداف الحكومة إقامة مجتمع ديمقراطي اشتراكي تعاوني
- برز الطابع الاشتراكي في أول دستور قامت الثورة بوضعه وأعلن في 6 يناير سنة 1956 ، وقد نص في مادته الرابعة على أن التضامن أساس المجندة المصرية، وأن الاقتصاد القومي يسير وفق خطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية
- نص الدستور الدائم الذي صدر في شهر سبتمبر سنة 1971 على أن مصر دولة تطلعها ديمقراطي اشتراكي وأن الأساس الاقتصادي لها هو النظام والاشتراكي القائم على الكفاية والعدل

ثالثاً: الفكر القانوني المعاصر

المؤسسات الاستهلاكية التي أنشئت لحماية الناس من استغلال رأس المال الفردي، هي الأخرى تلحق بقوافل المؤسسات الخاسرة من جراء التسبب والاختلاس وعدم الحرص على المصلحة العامة، وقصور ادوات الرقابة عن ملاحقة العمال، حيث لا يجوز توقيع العقاب عليهم إلا بإجراءات مشددة تجعلهم في الأغلب الأعم محصنين من توقيع تلك الجزاءات، بل ومن الفصل، وكان لابد من التغيير الذي يستهدف تصحيح ذلك الوضع عن طريق الخصخصة، والعودة إلى الفكر الرأسمالي، وأفكار المذهب الفردي في الإنتاج وتعيين العمال، وما زال ذلك التوجه في بدايته، لكنه يشهد تطوراً ملحوظاً

س ٤ : تكلم عن أقسام القاعده القانونية مبيناً معيار التفرقة بينهما ؟

القواعد القانونية المكلمة

القواعد القانونية الأمرة

القواعد القانونية الأمرة

عرف الفقه القواعد القانونية الأمرة

جملة القواعد القانونية الباتة أو الناهية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، أو استبعاد أحكامها

إذا كانت المصلحة التي يراد حمايتها

- متعلقة بالنظام العام أو الآداب في المجتمع
- أمرها متعلقاً بالمصالح الأساسية فيه

مجال القواعد القانونية الأمرة

مجالها يتعلق بالمصالح الأساسية في المجتمع والتي لايجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها

منها

■ القاعدة القانونية التي تحرم القتل فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها، ولو كان ذلك برضا المجنى

عليه



موضع امتحان

- النصوص التي تحرم الإتجار في المخدرات، فهذه النصوص أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ولو وقع مثل هذا الاتفاق، فإنه يكون باطلاً مطلقاً
- القاعدة القانونية التي تحرم التعامل بالربا فهذه القاعدة تعتبر من قبيل القواعد الأمراء
- القواعد القانونية المتعلقة بالمحرمات من النساء، وحق الزوج في إيقاع الطلاق وكل اتفاق على ما يخالف تلك القواعد يعتبر اتفاقاً باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب

القواعد القانونية المكملّة أو المفسرة

القواعد القانونية أو المفسرة

تلك التي يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها، ووجودها لا يؤثر في تزجة الإرادة إلى ما سواها، ولا تؤدي تلك المخالفة إلى بطلان الإرادة

قد صاغها المشرع لتكون أداة في يد الناس يستأنسون بها عند صياغة اتفاقاتهم أو إنشاء عقودهم، فيهندون بها عند صناعة تلك الاتفاقات، وهي هنا تمثل الرضا المفترض بين الأطراف

مثلاً في عقد البيع جرت العادة أن يتفق المتعاقدان فيه على المبيع والثمن ومن النادر أن يتفقا على تحديد وقت تسليم البيع ومكانه أو ضمان عيوبه، وفي هذه الحالة يقوم القانون بمعالجة هذه المسائل بقواعد مقررة ومكملة لاتفاق المتعاقدين، ومن ثم يكون للمتعاقدين حرية الاتفاق على تحديد وقت التسليم، أو مكان آخر لتسليم المبيع غير الوقت أو المكان الذي حدده القانون

حدود الإلزام في القواعد المكملّة

ليس معنى أن

- تلك القواعد مكملّة، إنه يجوز استبعاد حكمها أو تلاقي تطبيقها أو أنها ليست ملزمة، لأن القواعد القانونية سواء أكانت قواعد أمرة أم مكملّة تعتبر الزمة، لأن الإلزام شرط من شروط إنشاء القاعدة القانونية
- ليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الشراح من أن القواعد المكملّة اختراعية ابتداء ملزمة انتهاء معنى أنها تكون غير ملزمة قبل الاتفاق على ما يخالفها، أو بعد الاتفاق على مخالفتها وملزمة عند عدم الاتفاق على مخالفة أحكامها، لأن القواعد القانونية لا يتصور وجودها إلا إذا كانت ملزمة في الابتداء والانتهاء

يهتدى المشرع في وضع القواعد المكملّة لإرادة الأفراد

١. يهدف في بعض الحالات إلى تلمس الإرادة المفترضة للطرفين، بمعنى أنه ينظم العلاقة القانونية على النحو الذي كانت إرادة الطرفين سوف تتجه إليه، لو أنهما أعلنوا عن إرادتهما صراحة اتفاق خاص
٢. في حالات أخرى يراعى في هذا التنظيم المكمل لإرادة ذوي الشأن العادات الجارية في المعاملات، أما القواعد الأمرة فقد فرضها المشرع على إرادة الأفراد فرضاً فتلك المسائل التي قدر أنها وثيقة الصلة بالمجتمع

معايير التفرقة بين القواعد الآمرة و القواعد المكملّة

المعيار الموضوعي

المعيار الشكلي

المعيار الشكلي

المعيار الشكلي في التفرقة بين القواعد القانونية الأمرة، والقواعد المكملّة يستنبط من صياغة النص أو عباراته

صياغة النص يمكن أن تدل على أننا بصدد قاعدة أمره

أ- عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها من ذلك

نصت المادة ٤٨ مدني من "أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل من أحكامها"

ما تقضى به المادة ١٣١ مدني من "أنه لا يجوز التعامل في شركة إنسان على قيد الحياة، ولو برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون"

ما تقضى به المادة 49 مدني من أنه "ليس لأحد النزول عن حرية الشخصية"



موضع امتحان

ب- تقرير بطلان الحكم الذي وجيء مخالفاً لتلك القاعدة من ذلك : ما تقضى به المادة 17 مدني على أنه " يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع، وما تقضى به القانون من أنه يقع باطلاً رهن المال المستقبلي "

ت- تقرير عقاب لمن يخالفها من ذلك : ما تنص عليه المادة 103 من قانون العقوبات، بقولها " : كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد منتشراً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به "

يبدو من تلك النصوص وغيرها أنها قد وردت بصيغة أمرة تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخالفها، وإلا فإن جزاء ذلك الخروج سوف يكون هو الإعدام أو البطلان أو عدم الاعتراف بذلك الاتفاق.

صياغة النص يمكن أن تدل على أننا بصدد قاعدة مكمله

- إذا ورد في النص القانوني ما يدل على العمل يحكمه إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بخلافه
- تنص المادة 456 مدني أنه " يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك "
- تنص المادة 448 مدني " أن مصروفات عقد المقايضة، وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك "
- وما تنص عليه المادة 103 مدني، بقولها " دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك "
- ومن ذلك ما تقضى به المادة 2/586 ، بقولها " يكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك "

ففي الأمثلة المتقدمة وغيرها يفصح منطوق النص أنه نص مكمل

المعيار الموضوعي

كثيراً ما لا تأتي النصوص القانونية بمثل هذا الوضوح في الدلالة على أن النص أو مكمل

في هذه الحال يجب النظر إلى

- الأساس الذي بنى عليه الحكم الوارد فيها
 - مدى اتصاله بالمصالح الأساسية للمجتمع أو عدم اتصاله بها
- من المقرر أن الأحكام القانونية المتصلة بالنظام العام والآداب العامي هي قواعد أمرة أو ناهية لا يجوز للأفراد أن يخرجوا عليها

الآداب العامة

النظام العام

س ه : تكلم عن فكره النظام العام مبيناً تحققها في فروع القانون المختلفه ؟

أولاً : المقصود بالنظام العام

النظام العام في المجتمع هو النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخلق الذي يقوم عليه كيان المجتمع في الدولة، كما ترسمه القوانين المطبقة فيها، فكل ما يتصل بالمصالح الأساسية العليا

قواعد النظام العام هي القواعد التي تعتبر أساساً القانون في الدولة

مرونة فكرة النظام العام

فكرة النظام العام - على نحو ما سبق - تعتبر فكرة مرنة أو نسبية، فهي تتغير من بلد إلى بلد، وفي البلد الواحد تتغير من زمان إلى زمان، وهذا أمر طبيعي، لأن المجتمع في تطور، وتتغير أسس تنظيمه مع تغيير المبادئ والعقائد والمذاهب الفكرية والاجتماعية والسياسية السائدة فيه



موضع امتحان



- دائرة النظام العام تضيق إذا كان المذهب السائد في الدولة هو المذهب الفردي الذي يقدر مبدأ الحرية الفردية، ويترك للأفراد حرية واسعة في تنظيم روابطهم الخاصة، ويقدر مبدأ سلطان الإرادة
- دائرة النظام العام تتسع إذا كان المذهب الاشتراكي فمن شأنه زيادة تدخل الدولة في الشار الخاصة فترفع بعض المصالح الخاصة إلى مرتبة المصالح العامة
- ما يعتبر من النظام في بلد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، بل و يعتبر نقيضه من النظام العام الجمع بين أكثر من زوجة، وحق الطلاق أن يعتبران من النظام العام في الدول الإسلامية عكس ما هو مقرر في كثير من البلاد الغربية

ما يعتبر من النظام العام في وقت معين قد لا يعد كذلك في زمار آخر

قديمًا ذهبت المحاكم الفرنسية إلى أن الاتفاق على تقييد حق المالك عند التصرف في ملكه يعتبر مخالفًا للنظام العام

المحاكم الفرنسية عادت وأجازت أن يتضمن التصرف الناقل للملكية كالبيع أو الهبة أو الوصية شرطًا يمنع الممتلك من التصرف لمدة معقولة متى وجدت مصلحة خاصة جدية تبرر هذا المنع

المشرع لم يحدد فكرة النظام العام، فالقاضي هو الذي يقع عليه عبء تحديد ما يعتبر من النظام العام أما لا النظام العام في إطار القانون العام

تعتبر معظم أحكام القانون العام من النظام العام، وهذا أمر يتفق مع طبيعة تلك القواعد لأن القانون العام يشمل القواعد التي تبين نظام الدولة من النواحي السياسية والدستورية والإدارية والمالية

- القانون الدستوري لا يجوز - مثلاً - الاتفاق على النزول عن حق الانتخاب أو استعماله على وجه معين لصالح أحد المرشحين

مظاهر الحرية الشخصية لا يجوز لأحد النزول عن حرياته العامة بجميع صورها، كحرية العقيدة مثلاً

القانون الإداري لا يجوز النزول عن الوظيفة العامة لصالح شخص آخر غير الموظف

القانون المالي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من الضرائب التي أوجبها القانون

القانون الجنائي يبطل الاتفاق على الجريمة أو على النزول عنها من جانب المجنى عليه

قوانين التنظيم القضائي كلها من النظام العام لاتصالها بتنظيم السلطة القضائية

النظام العام في دائرة القانون الخاص

في البلاد ذات النزعة الفردية فكرة النظام العام تعتبر أقل ظهوراً في القانون الخاص

في البلاد ذات النزعة الاشتراكية فكرة النظام العام تدخل في القانون الخاص إلى مدى بعيد

النظام العام والروابط المالية

النظام العام وروابط العلاقات الأسرية

النظام العام وروابط العلاقات الأسرية

الأحوال الشخصية: المسائل المتصلة بحالة الشخص وأهليته وبنظام الأسرة

كل ذلك من الموضوعات الآمرة التي لا يجوز تركها لحرية الإرادة

لهذا نصت المادة 48 مدني " أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها "

- السن التي يحددها القانون للرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، فلا يجوز إنقاصها أو زيادتها بالاتفاق

- لا يجوز للقاصر أن يتنازل عن حقه في إبطال العقد عند بلوغه، وكل نزول عنه - وقتئذ - يُعد باطلاً وذلك كالطلاق والحضانة، والطاعة والولاية

النظام العام والروابط المالية

من المعلوم أن تنظيم الروابط المالية متروك - بحسب الأصل - لحرية الأفراد

القواعد المتعلقة بمراعاة أحد المتعاقدين

القواعد المتصلة بالشكل

القواعد المتعلقة بالمصالح الاقتصادية العام

القواعد المنظمة للحقوق العينية العقارية

1

القواعد المتصلة بالشكل

القاعدة العامة ان التصرفات القانونية رضائية، أي تتم بمجرد التراضي دون حاجة إلى أن تفرغ في شكل معين **كالكتابة مثلاً، بيد أنه استثناء من هذا الأصل،** قد يشترط المشرع إفراغ التصرف في شكل معين، وإلا فلا يعتد به ولا يرتب عليه الأثر الذي أراده المتعاقدان وذلك في بعض العقود **كالهبة**

- المادة 448 مدنى، التي تنص على أنه " تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة"
- المادة 1031 مدنى " لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية"

الشكل الذي يجب ان ينعقد في إطاره هذان العقدان يعتبر من النظام العام، فإذا يتم العقد في إطاره فإنه ينعقد باطلاً

2

القواعد المتعلقة بمراعاة أحد المتعاقدين

القانون يلقي على عاتق كل مسئول حماية مصالحه ورعايتها في العقد

المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين في بعض العقود لا يكون متساوياً، بحيث يكون أحدهما ضعيفاً والآخر قوى يمكن أن يفرض عليه شروطاً تصفية أو يستغله على نحو ما، ولهذا تدخل حمايته بنصوص أمرة لا يجوز استبعاد حكمها باتفاق الطرفين، **وذلك مثل القواعد المنظمة لعقد العمل**

3

القواعد المنظمة للحقوق العينية العقارية

القواعد المتعلقة بتنظيم الملكية تعتبر قواعد أمرة، لأن الملكية هي من النظم الأساسية في المجتمع ومن ذلك القواعد المتعلقة بشهر التصرفات المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى التي ترد على العقارات كالارتفاق والرهن

4

القواعد المتعلقة بالصالح الاقتصادي العام

مثل تنظيم الانتماء العام، وتسعير بعض السلع تسعيراً جبرياً، كل تلك القواعد تعتبر أمره

ثانياً: الآداب العامة

الآداب العامة تمثل جزءاً من انتظام الأخلاق الذي يعتبره المشرع أساساً للتنظيم القانوني فيه، وهي تتكون مع مرور الأيام بفعل المعتقدات الموروثة، وما جرى عليه العرف وتواضع عليه الناس

- تلك القواعد تعتبر غير منضبطة

- تلك القواعد تعتبر نسبية ومرن تختلف باختلاف الزمان والمكان

من تطبيقات فكرة الآداب العامة: إبطال القضاء للاتفاقات التي يقصد منها إيجاد علاقة جنسية غير مشروعة أو الاستمرار فيها وكذلك الأمر فيما يتعلق بالاتفاق على أمر يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

د. إبراهيم سعيد